ليعرفوها ولم يتعرضوا لها (بالتقليد) اى بتعليق قلادة فى رقبتها فان كلا منهما لا يجب (ويسن تقليد بدن الشكر) كالمتعة والنذر (دون بدن الجبر ولا يسن فى الغنم مطلقا) كالاحصار والجناية لكن لو قلده جاز ولا بأس به وفى المبسوط لا يضره ثم ان بعث الهدى يقلده من بلده وان كان معه فهو من حيث يحرم هو السنة كذا فى شرح الكنز (ويكره الاشعار) أى اشعار البدنة وهو اعلامها بشق جلدها اوطعنها حتى يظهر الدم منها (ان خيف منه السراية) أى الذى يترتب عليه الضرر (وحسن الذهاب) أى استحسن ذهاب المهدي (بهدى الشكر الى عرفة) وفى البحر الزاخر وغيره ان كل ما يقلد فالذهاب به الى عرفات حسن ومالا فلا قال فى الكبير ويرد عليه قولهم مطلقا تعريف هدى المتعة حسن وهو أن يذهب بها الى عرفات مع نفسه لان الشاة وان كان لا يسن تقليدها لكن دخلت فى هذا الاطلاق انتهى ولا يخفى أن ما من عام الا ويخص (والافضل فى الابل النحر) اى قياما معقولة اليد اليسرى وان شاء اضجعها وعن ابى حنيفة معقولة باركة (ويكره) أى النحر (فى غيرها) من البقر والغنم لانه يسن ذبحهما فلو نحر البقر والغنم وذبح الابل اجزأه اذا استوفى العروق ويكره واستحب الجمهور استقبال للقبلة وكان ابن عمر يكره ان يؤكل مما لم يستقبل به القبلة والاولى ان يتولى الانسان ذبحها بنفسه ان كان يحسن ذلك والا فيقف عند الذبح (ويستحب التصدق بخطامها وجلالها) كما فى المحيط (ولا يبيع جلدها فان باعه تصدق بثمنه) فان عمل من جلدها شئ ينتفع به كالفراش والجراب جاز ذكره فى الكبير لكن الظاهر ان هذا انما يجوز فيما ابيح له الانتفاع به كدم الشكر والتطوع والاضحية دون غيره والله أعلم

﴿ فصل * ومن ساق بدنة واجب او تطوع لا يحل له الانتفاع بظهرها ﴾ اى ركوبا (وصوفها ووبرها) اى شعر الغنم والابل قطعا ونتفا (ولبنها) اى حلبا وشربا الا لحال الاضطرار (وان أضطر الى الركوب) اى ركوبها فركبها واذا استغنى عنه تركها او حمل متاعه عليها (ضمن ما نقص بركوبه او حمل متاعه) اى بسببه وتصدق به اى بما ضمنه (على الفقراء دون الاغنياء) لان جواز الانتفاع بها للاغنياء معلق ببلوغ المحل على ما قاله فى شرح الكنز (وينضح) اى يرش (ضرعها بالماء البارد لينقطع لبنها ان قرب ذبحها) اى زمنه (والا) بأن كان بعيدا (حلبها وتصدق به) اى على الفقراء (وان صرفه لنفسه اى لحاجة نفسه وكذا اذا استهلكه او دفعه لغنى (ضمن قيمته) اى فيتصدق بمثلها وبقيمته (واذا عطب) اى تعب (الهدى) الذى ساقه (فى الطريق) اى قبل وصوله الى محله من الحرم او زمانه المعين له (فان كان) اى الهدى (تطوعا نحره وصبغ قلادتها بدمها وضرب بها صفحة سنامها) وقيل جانب عنقها ليعلم انها هدى (ليأكل منه الفقراء دون الاغنياء وليس عليه غيره) اى اقامة غيره بدله (ولم يأكل منه هو ولا غيره من الاغنياء) اى بل يتصدق به على الفقراء وقد قال السروجى انه لا يتوقف الاباحة على القول (فان اكل اواطعم غنيا ضمن) اى تصدق بقيمته على الفقراء (فان كانت البدنة واجبة فعليه ان يقيم غيرها مقامها) بضم الميم الاولى اى بدلها (وصنع بالاولى ماشاء) اى من بيع وغيره (وكذا اذا اصابه عيب كبير) بالموحدة او المثلثة بأن ذهب اكثر من ثلث الاذن عند ابى حنيفة او اكثر من النصف عندهما (فعليه ان يقيم غيره مقامه ولو صل هديه فاشترى غيره) اى مكانه (وقلده) اى وجهه (ثم وجد الاول نحر ايهما شاء) اى وباع ايهما شاء (فلو باع الاول وذبح

ثم ركب الى البيت فطاف أخرجه البخارى فى صحيحه

﴿ فصل فى طواف الصدر ﴾

ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهد بالبيت وهو واجب على الحاج الآفاقى لا المكى ومن قوى من الحجاج أهل الآفاق ان يستوطن مكة ويتخذها بلدا سقط عنه طواف الصدر وقال ابو يوسف رحمه الله أحب الى أن يطوف المكى